

1500245-53.2021.8.26.0275

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... o reconhecimento da figura atípica do furto de uso, são eles: (i) intenção, desde o início, de uso momentâneo da coisa subtraída; (ii) coisa não consumível (não existe furto de uso de dinheiro, por exemplo); (iii) restituição imediata e integral da coisa ao local onde foi subtraída.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto majorado (praticado durante o repouso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500245-53.2021.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500245-53.2021.8.26.0275

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2279029/2021 - DEL.POL.ITAPORANGA, 15129212 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 266/21/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 274/21/116 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 2279029 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO MIRANDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face LUCAS RIBEIRO MIRANDA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, "caput" e §1º, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 04 de setembro de 2021, no período noturno, em frente ao estabelecimento comercial localizado na Rua Durvalino Negrão, 100 (Bar do Clóvis), na cidade de Itaporanga, o réu subtraiu para si, durante o repouso noturno, a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ESD, Placa FLU7700, da cidade:

Itaporanga, pertencente a Fábio Eduardo Pinheiro Rocha.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fl. 41).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 52.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, e o réu foi interrogado ao fim.

As partes apresentaram alegações finais em audiência, tendo o Ministério Público requerido a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a defesa postulou a absolvição pela insuficiência probatória, e, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal com a concessão das medidas despenalizadoras constantes do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual se pretende apurar a responsabilidade do acusado pelos fatos narrados na denúncia.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da imputação.

A pretensão é procedente.

Finda a instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a existência e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

No caso em tela, a existência do delito encontra-se cabalmente demonstrada por meio das declarações em solo policial, do boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), relatório de investigação (fls. 09/10), cópia tabela FIPE (fls. 15), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria do crime é incontestada e recai na pessoa do acusado.

Ouvida em juízo, a vítima disse que estava em um bar tomando cerveja, e a motocicleta estava ao lado, com a chave. Que ficou cerca de 10 minutos no bar, e quando saiu viu que a moto havia sido subtraída. Que era por volta das 22h30 e 23h. Que depois recuperou a motocicleta. Que registrou ocorrência e, posteriormente, lhe disseram que a motocicleta estava no bairro do Rio Verde. Que o depoente não conversou com o réu, mas alguns amigos conversaram com ele e o convenceram a devolver. Que não teve nenhum prejuízo.

A testemunha Claudemir Ribeiro Miranda disse que o réu pegou a motocicleta e depois devolveu. Que levou a motocicleta para os donos. Que ficou sabendo que o réu subtraiu porque um dia ele pediu dinheiro, e o depoente havia visto no Facebook que a moto da vítima havia sido subtraída. Que na ocasião, o depoente questionou o réu sobre o crime, o qual admitiu a prática do furto da moto. Que a moto foi encontrada próximo à Minermais.

A testemunha Elias Benedito de Oliveira disse que à época do furto, começou haver um "burburinho" de que esse indivíduo conhecido como Maguila teria furtado a moto. Que em diligências, encontraram uma testemunha que teria ouvido o réu admitindo a prática do crime. Que foi falado que o réu admitiu de ter subtraído a moto, que estava com a chave, e que ficou com o bem por uma semana. Que depois o réu abandonou a motocicleta e deve ter avisado a vítima.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Que a motocicleta estava com a chave e, por estar sob efeito de droga, pegou o bem. Que a motocicleta ficou na casa do depoente por cerca de uma semana. Que não mexeu na moto, apenas queria devolver o bem. Que abandonou a motocicleta na Minermais. Que não sabe qual era sua intenção no momento. Que não devolveu para a vítima porque ela estava procurando pessoas "por fora" para recuperar a moto. Que praticou o fato por volta das 22h e não havia nenhuma pessoa na rua.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, é de se concluir que o delito de furto imputado ao acusado restou configurado.

As provas colhidas em juízo, em conjunto com os elementos angariados em solo policial, demonstram que os fatos se deram conforme narrado em denúncia.

A vítima, em solo policial e em juízo, narra com segurança a ocorrência do furto.

Afirma que havia deixado sua motocicleta estacionada em frente a um bar, onde permaneceu por cerca de 10 minutos, e quando saiu do estabelecimento, percebeu a subtração. Diante disso, registrou a ocorrência e passou a tratar do assunto com

conhecidos na tentativa de encontrar sua moto. Posteriormente, teve conhecimento de que o réu havia subtraído sua motocicleta, a qual foi recuperada no bairro Rio Verde, sem qualquer dano.

As testemunhas, por sua vez, confirmaram o exposto pela vítima. Claudemir afirma que o réu lhe confessou a prática do delito, razão pela qual a testemunha lhe convenceu a devolver a motocicleta. Posteriormente, a própria testemunha buscou a moto onde o réu havia abandonado e a entregou à vítima. O policial civil relata que a vítima lhe informou do ocorrido e, em diligências, lograram êxito em descobrir que o réu praticou o delito.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática do crime, confirmando toda a prova produzida.

Tais circunstâncias confirmam toda a prova colhida nos autos, demonstrando que o réu foi quem subtraiu o bem descrito na peça acusatória.

Os depoimentos da vítima e testemunhas são seguros e não há qualquer indício de que queiram prejudicar intencionalmente o réu, imputando a ele o crime que não tenha praticado.

De igual forma, deve incidir a causa de aumento de pena em virtude de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), conforme narrado pela vítima e admitido pelo réu, pois o crime foi praticado em torno das 23:00 horas, em momento em que não haviam pessoas em via pública, tornando a segurança diminuta. Em outras palavras, o réu se aproveitou do período noturno e da baixa vigilância a que estava submetido o bem para praticar o delito.

O conjunto probatório, portanto, é forte em apontar que os fatos se deram como descritos em denúncia.

De outro lado, não está configurado o chamado "furto de uso", haja vista que a intenção do réu não era a de uso momentâneo da coisa subtraída, e sim de apossamento definitivo.

Costuma-se, na jurisprudência, exigir três requisitos para o reconhecimento da figura atípica do furto de uso, são eles: (i) intenção, desde o início, de uso momentâneo da coisa subtraída; (ii) coisa não consumível (não existe furto de uso de dinheiro, por exemplo); (iii) restituição imediata e integral da coisa ao local onde foi subtraída.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto majorado (praticado durante o repouso noturno). Sentença condenatória. Pretende a defesa o reconhecimento do furto de uso. Subsidiariamente requer a diminuição da reprimenda. Incabível a absolvição. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório. Furto de uso não comprovado. Bem não devolvido à vítima antes do descobrimento da subtração, bem como ausência de prova da intenção do Réu em devolver o bem. Causa majorante evidenciada. Delito cometido durante o repouso noturno. Dosimetria não merece reparo. Regime aberto. Cabível a substituição da carcerária por restritivas de direito. Recurso provido em parte. (...) Para a caracterização do furto de uso não basta apenas intenção do Réu em devolver o bem, mas também a efetiva devolução da coisa, depois de usada e que tal restituição ocorra antes do descobrimento da subtração pela vítima. O que não ocorreu no caso em tela. O furto de uso depende, segundo Cleber Masson (Código Penal Comentado, 3. Ed, São Paulo, Editora Método, 2015, pag. 664), dos seguintes requisitos: a) Subtração de coisa alheia infungível; b) intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída (requisito subjetivo) e c) restituição da coisa depois do uso momentâneo, imediatamente, ao seu possuidor originário (requisito objetivo). Dessa forma, por não preenchidos os requisitos supramencionados, rejeita-se a tese de furto de uso." (TJSP; Apelação nº 0004716-75.2011.8.26.0587; 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal; rel. des. Carlos Monnerat; j. em 20 de outubro de 2016) (grifei).

No presente caso, dois desses requisitos não estão presentes.

Primeiro porque restou claro que a intenção do réu não era a de uso momentâneo da motocicleta, e sim apossamento definitivo. Isso porque o réu permaneceu com a motocicleta por praticamente uma semana, resolvendo abandonar o bem tão somente quando foi descoberta a autoria do crime. Ora, caso sua intenção fosse apenas a de "dar uma volta", o réu teria devolvido a moto no mesmo dia e no mesmo local onde

havia encontrado, ou ao menos teria abandonado o bem em qualquer lugar no mesmo dia que uso. Diferentemente, o réu resolveu se apossar definitivamente da motocicleta, permanecendo com ela por dias, e apenas resolveu abandoná-la porque Claudemir e outros populares descobriram a autoria do crime e informaram à vítima, que por sua vez informou às autoridades competentes. Não havendo outra solução e temendo por sua integridade, o réu abandonou o bem.

Portanto, resta evidente que a intenção do réu era a de subtrair para si o bem móvel.

Não obstante, não houve restituição imediata e integral da coisa ao local onde foi subtraída. Pelo contrário, o réu permaneceu longo período com a motocicleta e a abandonou em local aleatório, distinto de onde havia sido furtada. Nem mesmo eventual a alegação de que não sabia quem era o proprietário da motocicleta é suficiente para beneficiar o réu, tendo em vista que o requisito exigido não é a sua restituição ao proprietário, e sim ao local onde foi subtraído, o que era de pleno conhecimento dele.

Por fim, o fato de estar embriagado na data dos fatos em nada altera o panorama, dado que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme previsto no artigo 28 do Código Penal. Apenas a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior poderia isentar o réu de pena, contudo, não há qualquer prova ou sequer alegação neste sentido.

Portanto, é de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito no artigo 155, "caput" e §1º, Código Penal.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o conforme narrado em denúncia, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (Constituição Federal, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dosimetria

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade, é inerente ao cometimento do delito; os antecedentes são neutros; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos, circunstâncias e consequências do crime são neutros; e comportamento da vítima neutro.

Não havendo circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase, mantenho a pena mínima prevista legalmente em seu patamar e fixo, portanto, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Como as atenuantes não têm o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Presente a causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno, previsto no artigo 155, §1º, CP. Assim, aumento a pena provisória em 1/3 e torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. Com base no artigo 33 do Código Penal, estabeleço o ABERTO como regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em local a ser designado pelo juízo de execução, e em uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser revertida em favor de instituição pública ou privada com destinação social.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar o

acusado LUCAS RIBEIRO MIRANDA como incurso nas penas do artigo 155, "caput" e §1º, Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, que fica substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em local a ser designado pelo juízo de execução, e em uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser revertida em favor de instituição pública ou privada com destinação social, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no patamar mínimo legal.

Relego o cômputo da detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados todos os requisitos objetivos, além dos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por não haver alterações das circunstâncias fáticas, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque não houve pedido neste sentido.

Condene o réu a arcar com as custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guias de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários aos advogados nomeados pelo convênio OAB/SP e Defensoria Pública.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itaporanga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA